

PUTUSAN
Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574056406760001, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 24 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *yundianasavitri24@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3574050605700001, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 06 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kota Probolinggo. Sekarang berdomisili di Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Tergugat), dengan domisili elektronik di alamat email: *suhardioke1970@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/66/IV/2009 tanggal 14 April 2009;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Janda Cerai umur 33 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai umur 39 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 31 Oktober 1997, dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. ANAK II, Perempuan, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 10 Maret 2003, dalam asuhan Penggugat
 - 4.3. ANAK III, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 04 Juli 2006, dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut :

6.1. Ketika Penggugat telat menyiapkan keperluan Tergugat dan telat menjemput Tergugat saat pulang bekerja, Tergugat sering marah dan berkata kasar seperti “ *ndak kurang lama ta, ndak usah jemput sudah, lama –lama kalo dak becus tak ceraikan*”;

6.2. Tergugat tidak memberikan Nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat dengan nominal lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap ada orderan, sedangkan nafkah lahir yang layak menurut Penggugat adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

6.3. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata pisah/talak kepada Penggugat;

6.4. Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal tahun 2020;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 4 (empat) tahun telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada awal tahun 2020, tidak dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Imam Suliyono, S.Sos., M.M. mediator non-hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo sebagai mediatornya. Berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 November 2024 mediasi terkait perceraian tidak berhasil, akan tetapi Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1 : Pihak Penggugat sepakat untuk tidak menuntut nafkah apapun

- kepada Tergugat;
- Pasal 2 : Para Pihak sepakat untuk mengasuh anak-anak bersama-sama dan tidak akan menghalangi anak-anak untuk bertemu orang tuanya;
- Pasal 3 : Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh hakim;
- Pasal 4 : Para Pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, serta pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan agar kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat menjadi bagian dari posita gugatan dan agar dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 21 Nopember 2024, sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/66/IV/2009 tanggal 14 April 2009;
2. Bahwa Tergugat mengakui pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Janda Cerai umur 33 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai umur 39 tahun;
3. Bahwa Tergugat mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

4. Bahwa Tergugat mengakui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 31 Oktober 1997, dalam asuhan Penggugat;

4.2. ANAK II, Perempuan, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 10 Maret 2003, dalam asuhan Penggugat

4.3. ANAK III, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 04 Juli 2006, dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa Tergugat membantah pada pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa terkait sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran:

6.1. Bahwa Tergugat mengakui ketika Penggugat telat menyiapkan keperluan Tergugat dan telat menjemput Tergugat saat pulang bekerja, Tergugat sering marah dan berkata kasar seperti “ndak kurang lama ta, ndak usah jemput sudah, lama –lama kalo dak becus tak ceraikan”; tetapi kejadian tersebut tidak sering

6.2. Bahwa Tergugat mengakui Tergugat tidak memberikan Nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat dengan nominal lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap ada orderan, sedangkan nafkah lahir yang layak menurut Penggugat adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Hal ini disebabkan Tergugat bekerja sebagai supir dan penghasilannya tidak menentu;

6.3. Bahwa Tergugat mengakui ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata pisah/talak kepada Penggugat. Hal itu disebabkan Tergugat emosi;

- 6.4. Bahwa Tergugat mengakui Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal tahun 2020;
7. Bahwa Tergugat mengakui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
8. Bahwa Tergugat membantah sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat 4 (empat) tahun telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan terakhir kali setahun lalu;
9. Bahwa Tergugat mengakui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada awal tahun 2020, tidak dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat membantah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga;
11. Bahwa Tergugat mau mempertahankan rumah tangga, namun jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tertanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya. Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anak, sedangkan kepada Penggugat sudah tidak pernah lagi sejak tahun 2020;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 25 Nopember 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut::

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yundiana Savitri Nomor 3574056406760001 Tanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegeleen*, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/66/IV/2009 tanggal 14 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegeleen*, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan isi/materiil dari semua alat bukti fotokopi tersebut;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Cikal Ade Prakoso, Cantika Adelia Fahmasari dan Chandra Agung Permana;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 5 (lima) kali karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata pisah/talak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir, namun saksi tidak tahu berapa nafkah setiap bulan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan tidak pernah jalan bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;

2. **Zepdiana Al Hujjah binti Suadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di wilayah kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Cikal Ade Prakoso, Cantika Adelia Fahmasari dan Chandra Agung Permana;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul maupun jalan bersama lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anaknya sekolah;
- Bahwa pada saat pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain (WIL) dan saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat berjalan bersama wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena berteman sejak 1986;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Saksi baru bertemu dengan Penggugat hari ini;
 - Bahwa Tergugat sering cerita kepada saksi, saat Tergugat masih kumpul bersama Penggugat, katanya Penggugat tidak pernah melayani Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Lumajang, Kota ;Probolinggo. Saksi lupa sejak kapan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya, yang jelas saksi berkunjung ke rumahnya terakhir kali pada Oktober 2024;
2. **SAKSI 4**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo:
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat karena berteman sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwasaksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
 - Bahwa saksi dahulu memiliki kebiasaan sering antar jemput Tergugat di rumah kediamannya untuk pengajian, terakhir kali saksi jemput Tergugat pada tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, namun saksi tidak tahu kapan mereka pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis, 28 November 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah

disepakati Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 28 November 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan replik semula kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis, 28 November 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Tergugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 28 November 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan duplik semula. Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dan apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi

meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kota Probolinggo, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam

perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat gugatannya ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 130m HIR *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., M.M. sebagai mediatornya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak dan nafkah anak. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena ketika Penggugat telat menyiapkan keperluan Tergugat dan telat menjemput Tergugat saat pulang bekerja, Tergugat sering marah dan berkata kasar seperti *"ndak kurang lama ta, ndak usah jemput sudah, lama –lama kalo dak becus tak ceraikan"*. Tergugat tidak memberikan Nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat dengan nominal lebih kurang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap ada orderan, sedangkan nafkah lahir yang layak menurut Penggugat adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata pisah/talak kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Sejak pisah rumah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian, mengakui secara berkualifikasi, berklausula, dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Jawaban Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/66/IV/2009 tanggal 14 April 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Janda Cerai umur 33 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai umur 39 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 31 Oktober 1997; ANAK II, Perempuan, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 10 Maret 2003; ANAK III, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 04 Juli 2006, semua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata pisah/talak kepada Penggugat. Hal itu disebabkan Tergugat emosi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan

Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada awal tahun 2020, tidak dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Jawaban Diakui Berkualifikasi

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui ketika Penggugat telat menyiapkan keperluan Tergugat dan telat menjemput Tergugat saat pulang bekerja, Tergugat sering marah dan berkata kasar seperti “ ndak kurang lama ta, ndak usah jemput sudah, lama –lama kalo dak becus tak ceraikan”; tetapi kejadian tersebut tidak sering;

Jawaban Diakui Berklausula

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat dengan nominal lebih kurang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap ada orderan, sedangkan nafkah lahir yang layak menurut Penggugat adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Hal ini disebabkan Tergugat bekerja sebagai supir dan penghasilannya tidak menentu;

Jawaban Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah pada pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat 4 (empat) tahun telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan terakhir kali setahun lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga. Tergugat mau mempertahankan rumah tangga, namun jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga?;
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ketika Penggugat telat menyiapkan keperluan Tergugat dan telat menjemput Tergugat saat pulang bekerja, Tergugat sering marah dan berkata kasar dan kata talak kepada Penggugat. Apakah benar pula penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat dengan nominal lebih kurang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap ada orderan, sedangkan nafkah lahir yang layak menurut Penggugat adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan?
3. Apakah benar sejak awal tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak pisah rumah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan

ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Penggugat memiliki kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Penggugat harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Cikal Ade Prakoso, Cantika Adelia Fahmasari dan Chandra Agung Permana;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya. Sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung maupun jalan bersama dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami isteri;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat ternyata tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena saksi tersebut tidak kenal dengan Penggugat dan baru bertemu dengan Penggugat pada saat persidangan. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan kepada cerita dari Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Tergugat hanya menerangkan kebiasaan saksi yang sering antar jemput Tergugat di rumah kediamannya untuk pengajian, terakhir kali saksi jemput Tergugat pada tahun 2023. Namun

saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut ternyata tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain dan keterangannya tidak didasarkan pada apa yang dilihat, dengar, dan alami langsung sebagaimana ketentuan Pasal 295 HIR;

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dapat menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR pengakuan berkualifikasi, berklausula, dan bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/66/IV/2009 tanggal 14 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Pada saat terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya. Sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung maupun jalan bersama dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami isteri;
5. Bahwa orang terdekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai kata-kata kasar dari Tergugat kepada Penggugat, maka hal itu sudah menunjukkan

bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sampai sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat, sehingga Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah rumah 4 tahun lamanya dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sampai sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri

berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim maupun mediator telah berupaya untuk mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Orang terdekat telah pula menguopayakan penasihatn kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-AsybahWannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah sejak tahun 2020 atau 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perundingan dalam mediasi terkait hak asuh anak. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk mengasuh anak-anak bersama-sama dan tidak akan menghalangi anak-anak untuk bertemu orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan, sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا
صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, pengasuhan anak secara bersama-sama pasca-perceraian sangat merugikan masa depan anak karena tidak adanya kepastian hukum kepada siapa anak akan tinggal bersama. Pengasuhan bersama membuat anak telantar dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Artinya, yang dijadikan standar dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan anak (*the best interest of child*), bukan semata-mata berdasarkan kepentingan orang tua Kedua, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dikategorikan telah berusia dewasa. Anak bernama ANAK I, laki-laki, tempat lahir, Probolinggo, tanggal 31 Oktober 1997 (usia 26 tahun). Anak bernama ANAK II, perempuan, tempat lahir, Probolinggo, tanggal 10 Maret 2003 (usia 21 tahun). Dan anak bernama ANAK III, laki-laki, tempat lahir, Probolinggo, tanggal 04 Juli 2006 telah berusia 18 tahun atau telah mumayyiz, sehingga ia dapat

memilih kepada siapa akan tinggal bersama. Oleh karena itu, kesepakatan bersama tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp448.000,00 (Empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada Hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	200.000 ,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	448.000,00

(empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)